

1500769-64.2021.8.26.0529

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Resistência

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Efetivamente impugnados os fundamentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500769-64.2021.8.26.0529 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500769-64.2021.8.26.0529

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3055030/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 18842963 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIVÂNIO DOS SANTOS CAVALCANTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de JOSIVÂNIO DOS SANTOS CAVALCANTE, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, em 01 de julho de 2021, por volta das 13:50 horas, na Rua Maria Zendron Cardoso, nº 480, nas dependências da Delegacia de Polícia desta cidade, o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o policial civil BRUNO MORENO DOS SANTOS.

1.1.) Segundo a denúncia, após se envolver em uma briga, o denunciado foi conduzido por guardas municipais até a Delegacia de Polícia.

1.2.) Em razão das agressões sofridas, JOSIVANIO passou por atendimento médico e teve a face suturada.

1.3.) No entanto, diante do forte sangramento no local, o denunciado foi desalgemado pelo policial civil BRUNO para recondução ao pronto socorro, momento em que partiu em sua direção e o agrediu com chutes e pontapés.

1.4.) Em razão da investida do denunciado, BRUNO sofreu lesão corporal de natureza leve, consoante se verifica do exame de corpo de delito.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no artigo 329, do Código Penal.

2.) Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

3.) A ação é procedente.

4.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o policial civil BRUNO MORENO DOS SANTOS.

5.) A materialidade restou comprovada pelo termo circunstanciado (fls.07/09) e pelo laudo de lesão corporal da vítima (fls.25/26), a par da prova oral produzida nos autos.

6.) Quanto à autoria, dúvidas não restam em apontá-la na direção do réu, não obstante a negativa apresentava. Vejamos.

6.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo possuiu epilepsia e que, na data dos fatos, ele, seu irmão e um terceiro estavam ingerindo bebida alcoólica, quando este lhe atingiu com uma garrafa, tendo seu irmão lhe defendido, esfaqueando seu agressor. Em seguida, foi pro nosocômio e para Delegacia. No local, foi agredido pelo policial Bruno, o que abriu seu ferimento, sendo novamente encaminhado ao Hospital. Aduziu que não se recordava de ter agredido Bruno e que apenas queria sair do local. Posteriormente, foi novamente conduzido à cela. Acrescentou ter ficado transtornado com o remédio que lhe foi ministrado, o qual não poderia ser misturado com bebida alcoólica (fls.91/92).

6.2.) Ocorre que, Bruno, policial civil, ouvido às fls.55, aduziu que recebeu a ocorrência do réu oriunda de uma briga, tendo o réu chegado na delegacia muito alterado, mas já medicado e com sutura no rosto. Contudo, o réu começou a mexer no ferimento e a se debater fazendo com que os pontos abrissem e ele começasse a sangrar. Em seguida, ele pediu que os guardas o levassem novamente ao nosocômio, sendo o réu desalgemado. Ato contínuo, o réu se desvencilhou e reagiu contra ele com socos e chutes pretendendo fugir do local, vindo a subir no balcão do plantão. Posteriormente, o réu foi liberado.

6.2.1.) José Carlos, guarda municipal, ouvido às fls.59, relatou que atenderam uma ocorrência em que o réu, muito alterado por entorpecentes e bebida alcoólica, havia se envolvido numa briga, sendo este encaminhado ao hospital, pois apresentava lesões corporais. Na Delegacia, o réu passou a discutir com o policial e, enquanto este retirava as suas algemas para ele ser novamente conduzido ao Hospital, ele investiu contra o policial, vindo este a solicitar ajuda dos guardas. Nesta toada, temos o depoimento de David, também guarda municipal, ouvido às fls.58.

6.2.2.) Consigne-se que o depoimento dos policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores

públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexistente violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" (AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (AgRg no AREsp n. 1.934.729/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

6.3.) Noutro ponto, Maria, genitora do réu, ouvida como informante às fls.60, aduziu ter sido acionada em seu trabalho para comparecer no nosocômio, pois seu filho havia ingerido bebida alcoólica e se envolvido numa briga. Após o atendimento médico, ela e seu filho foram até a Delegacia para prestar esclarecimentos; no local, o réu estava muito nervoso passando a gritar por ela, sendo ela orientada pelo policial a medicar seu filho. Após ingerir o medicamento para sua epilepsia, o réu piorou e passou a ser agredido pelo policial. Acrescentou que seu filho toma remédios controlados para distúrbios mentais não podendo ingeri-los com bebida alcoólica.

7.) Apesar de se depreender dos elementos dos autos que o réu é portador de epilepsia (fls.69), o crime foi praticado após ingerir bebidas alcoólica, não havendo elementos mínimos que indiquem qualquer inimputabilidade penal em decorrência da moléstia que lhe acomete. Ainda, destaque-se que a intoxicação anterior não afasta a imputabilidade, pelo contrário, apenas indica maior reprovação da conduta do agente.

8) Destarte, bem evidenciada se encontra a responsabilidade penal do acusado pelo crime de resistência não havendo que se falar em absolvição ou inimputabilidade

penal por eventual transtorno mental.

9.) Passo a aplicação da pena. Na primeira fase, fixo a pena base em 03 meses de detenção. Pouco acima do mínimo, pois reputo elevada a culpabilidade do réu em razão do crime ter sido praticado logo após uma briga anterior. Na segunda fase, em razão da reincidência, exaspero a pena do réu em 1/6, fixando-a em 03 meses e 15 de detenção. Por fim, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas.

10.) Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno JOSIVÂNIO DOS SANTOS CAVALCANTE ao cumprimento de 03 meses e 15 de detenção, na forma acima calculada, com fundamento no Art. 329, do Código Penal.

11.) O réu não preenche os requisitos subjetivos dos Arts. 44 e 77, do CP, considerando que é reincidente.

12.) Regime inicial: semiaberto, suficiente e adequado à prevenção e à reprovação do crime cometido em razão das circunstâncias judiciais não serem favoráveis e da reincidência.

13.) Apelar em liberdade: o réu tem direito, pois respondeu solto ao presente processo, podendo, assim, continuar.

14.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

15.) Custas pelo réu.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA